

הכנסת העשרים וחמש

יוזם :	חבר הכנסת	שלום דנינו
	מצטרפים : חברי הכנסת	חוה אתי עטייה אלי דלל

פ/5667/25

הצעת חוק חיוב ספק תכנים בהשקעה בהפקות מקומיות, התשפ"ה-2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"הפקה מקומית" – תוכן צפייה ושמע, שהופק לצורך שידורו בישראל, ושרוב מי שנטל חלק בהפקתו ובביצועו הם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, למעט חדשות, תוכניות בענייני היום ואירועי ספורט;

"המועצה" – המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין שמונתה לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982¹;

"ספק תכנים" – מי שמספק תכני צפייה ושמע למנויים, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, באמצעות ממשק בשליטתו, למעט גוף שפעילותו העיקרית היא הפצה של תכני משתמשים;

"תוכן צפייה ושמע" – תוכן המשלב קול ותמונות חזותיות.

דיווח

3.

המועצה תקבע כללים לעניין חובת דיווח של ספק תכנים למועצה בדבר השקעה בהפקות מקומיות לפי הוראות חוק זה.

4.

ביצוע ותקנות

שר התקשורת ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

דברי הסבר

הפקות מקור הן מרכיב חיוני בתעשיית התקשורת והתרבות בישראל. הן משמשות כלי מרכזי להבעת הזהות המקומית, לשימור התרבות הישראלית ולקידום יצירה מקורית בעברית ובשפות נוספות המדוברות בארץ. יתרה מכך, הפקות מקור מספקות תעסוקה לאלפי עובדים בתעשיית המדיה, החל מיוצרים, תסריטאים, במאים ושחקנים ועד לצוותים טכניים וחברות הפקה. תעשייה זו מהווה מנוע כלכלי חשוב, בעל יכולת לייצר הכנסות ולהגדיל את החשיפה לתרבות הישראלית גם בזירה הבין-לאומית. למרות החשיבות הרבה של יצירה ישראלית מקורית, בעשור האחרון חלה תמורה דרמטית באופני צריכת התוכן, עם התחזקות של פלטפורמות דיגיטליות המציעות תוכן ישיר למשתמשים, ללא תיווך של גופי שידור מסורתיים. בניגוד לערוצים המסורתיים, כמו שידורי כבלים ולוויין, המחויבים להשקיע אחוז מסוים מהכנסותיהם בהפקות מקור מקומיות, ספקי התוכן האינטרנטיים אינם מחויבים בהשקעה כזו. המשמעות היא שהכספים המושקעים ביצירה מקומית הולכים ופוחתים.

הצעת החוק מבקשת לתקן מצב זה באמצעות קביעת חובה להשקעה ביצירה מקומית גם על ספקי תוכן אינטרנטיים. על פי ההצעה, ספקי התוכן המספקים שירותי צפייה ושמע למנויים, בין אם בתשלום ובין אם ללא תשלום, יידרשו להשקיע לפחות שישה אחוזים מהכנסותיהם השנתיות מהפעילות בישראל בהפקה או ברכישה של הפקות מקור ישראליות. בהתאם להצעה, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין (להלן – המועצה) תוכל לקבוע כללים ליישום חובת ההשקעה, תוך התאמת ההוראות למציאות הדינמית של שוק התקשורת הדיגיטלית. נוסף על כך, ספקי התוכן יחויבו בדיווח למועצה על היקף השקעתם ביצירה ישראלית מקורית. בכך מבקשת הצעת החוק להבטיח כי גם ספקי התוכן הדיגיטליים, שנהנים מהכנסות משמעותיות מהשוק הישראלי, יישאו באחריותם לקידום התרבות המקומית, בדומה לגופי השידור המסורתיים.

הצעת החוק עולה בקנה אחד עם מגמות רגולטוריות עולמיות, שבהן מוטלות חובות השקעה ביצירה מקומית על ספקי שירותי הזרמת מדיה ("סטרימינג") ושירותי תוכן דיגיטלי. במסגרת הנחיית שירותי המדיה האודיו-ויזואליים (AVMSD) של האיחוד האירופי (Directive (EU) 2018/1808) מחויבות פלטפורמות סטרימינג להבטיח כי לפחות 30% מהקטלוג שלהן יורכב מתכנים ממקורות אירופיים. לצד זאת, המדינות החברות רשאיות להטיל חובות השקעה ישירות ביצירה מקומית, בהתאם למדיניותן הלאומית. צרפת לדוגמה, מחייבת את ספקי הסטרימינג להשקיע בין 20% ל-25% מהכנסותיהם המקומיות בהפקות מקור צרפתיות. חקיקה זו נועדה להבטיח את המשך פיתוח תעשיית הקולנוע והטלוויזיה המקומית ואת ייצוג התרבות הצרפתית בתוכן המשודר לצופים. גם באיטליה חלה חובת השקעה, המחייבת פלטפורמות סטרימינג להקצות לפחות 20% מהכנסותיהן לתוכן אירופי, כאשר לפחות מחצית מההשקעה הזו חייבת להיות מופנית להפקות מקוריות עם "ביטוי איטלקי".

מדינות נוספות מחוץ לאירופה אימצו חקיקה דומה. בקנדה, לדוגמה, מחויבות הפלטפורמות הדיגיטליות לתרום כספים לקרן היצירה הקנדית ולהשקיע בתכנים קנדיים, במטרה לשמר את התרבות המקומית ולחזק את תעשיית ההפקות במדינה.

מטרות הצעת החוק הן ראשית, ליצור תחרות הוגנת בשוק התקשורת על ידי צמצום הפערים הרגולטוריים בין ספקי התוכן המסורתיים לפלטפורמות הדיגיטליות, כך שיחולו על כולם חובות שוות להשקעה ביצירה ישראלית מקורית. שנית, הצעת החוק שמה דגש על קידום התרבות המקומית ושימור היצירה הישראלית גם בעולם גלובלי. שלישית, יש להצעת החוק מרכיב כלכלי משמעותי – הגדלת ההשקעה בתעשיית ההפקה המקומית צפויה לייצר מקומות עבודה נוספים ולתמרץ את הכלכלה הישראלית. נוסף על כך, חובת ההשקעה הצפויה תסייע להגדלת הכנסות המדינה מתעשיית הבידור, דרך מיסוי ותמיכה ביצירה המקומית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד באדר התשפ"ה (24.03.2025)